

Alan Duval

THÈME 1–COMPRENDRE UN RÉGIME POLITIQUE: LA DÉMOCRATIE

En introduction, nous avons posé les bases de la notion de démocratie. Le terme est compliqué, car il est utilisé par de nombreux régimes politiques, opposés dans leur pratique (la Chine et la Corée du Nord se présentent des démocraties populaires, mais sont des systèmes totalitaires où il n'existe aucune liberté, le Royaume Uni et les États-Unis séparent les pouvoirs, font élire des représentants par une large partie de leurs habitants (des citoyens), disposent de partis assez représentatifs des idées des citoyens, les élections sont libres et permettent de changer régulièrement de parti à la tête des 3 pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), enfin les habitants ont des droits politiques (le vote), civils (des libertés) et sociaux (éducation, santé...)) : **Ce sont les démocraties les plus avancées, les démocraties libérales.**



En Chine populaire, il existe des élections, et pourtant, le régime est un système totalitaire dominé par le PCC (parti communiste chinois)



Aux Etats-Unis, la constitution de 1787 sépare les pouvoirs, garantit des élections régulières et libres, et respecte par des amendements les libertés civiles des citoyens. **C'est une démocratie libérale.**

Un système totalitaire repose sur la domination physique et morale des habitants par un parti. Ce contrôle est fondé sur la terreur. La Chine populaire et la Corée du Nord se présentent comme des démocratie populaire, car leur définition de la démocratie repose sur l'égalité totale revendiquée (mais en fait irréelle) entre les individus, et non sur les libertés, inexistantes.

Outre les régimes totalitaires, **les régimes autoritaires** peuvent présenter des procédures (manières de faire comme le droit de vote) semblables à la démocratie, mais un grand nombre des éléments nécessaires (séparation des pouvoirs, représentativité des partis, libertés des élections, droits humaines) ne sont pas respectés (exemple de la Russie de Vladimir Poutine).

Les **démocraties illibérales** présentent une **forme dégradée de la démocratie libérale**. Les droits civils, la pluralité, comme la représentativité des partis sont attaqués par les gouvernements de ces régimes, souvent pour se maintenir au pouvoir. C'est le cas jusque dans l'UE, avec la Hongrie ou la Pologne, dirigés par l'extrême droite.

Pour approfondir, il peut être important de maîtriser les notions suivantes :
- Souveraineté
- Libertés civiles
- Régime totalitaire
- Régime autoritaire
- Démocraties illibérales
- Démocraties libérales
- Isonomie
- Iségorie
- Alternance

On peut donc s'interroger sur les causes de cette multiplicité des sens et sur l'évolution historique de la notion.

Axe 1 - Penser la démocratie : démocratie directe et démocratie représentative

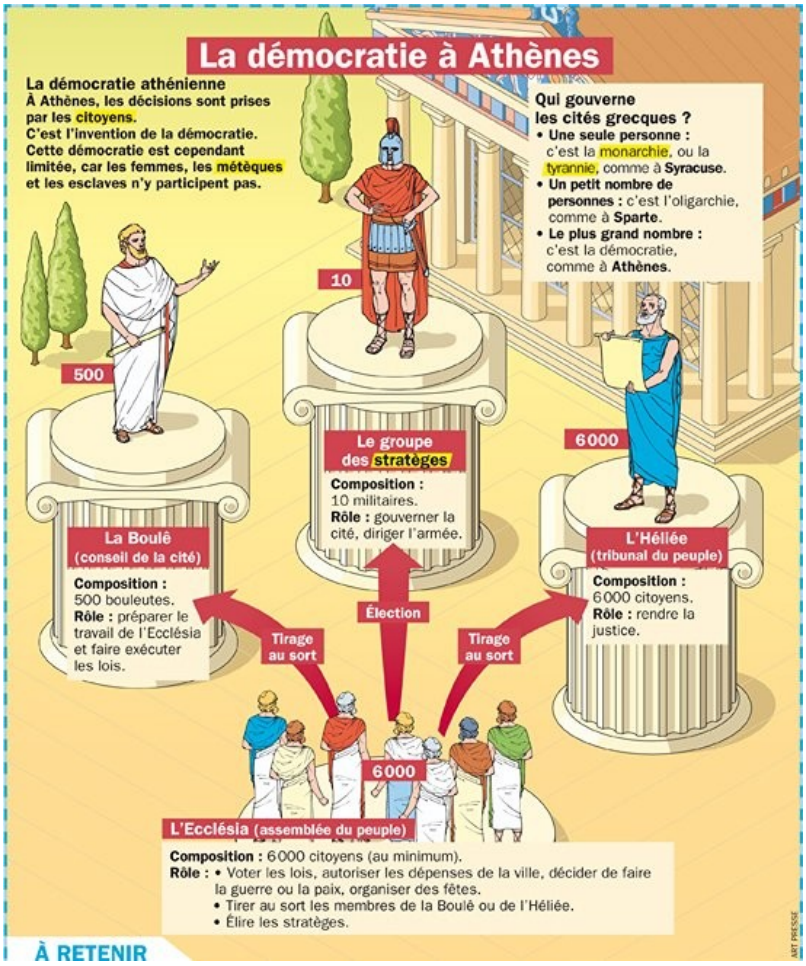
L'axe 1 porte sur une partie des causes de la polysémie (sens multiples) du mot démocratie.

A Aux sources de ces deux formes d'exercice de la souveraineté, la cité d'Athènes

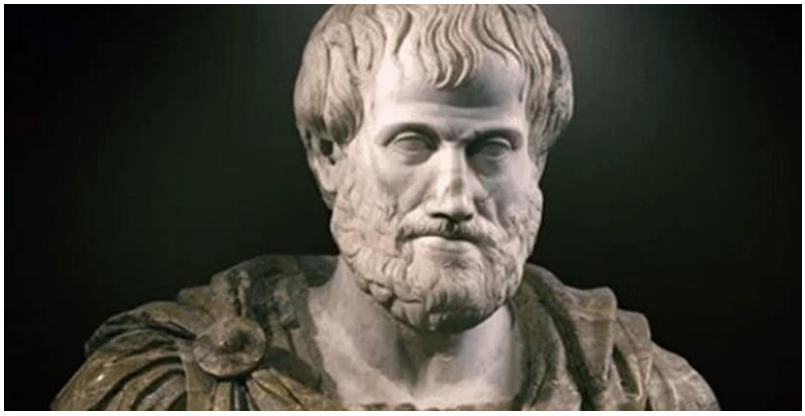
A Athènes a existé la forme originelle de notre démocratie. **Elle était directe,** car les citoyens votaient les lois à **l'Ecclésia** et exerçaient la justice à **l'Héliée**. Des élus ou des individus tirés au sort dirigeaient la ville. **Des libertés existaient, assez comparables aux nôtres**, mais n'étaient pas protégées par un texte. Athènes est une démocratie directe.

La démocratie **disparaît d'Athènes à la fin du IVe siècle avant J.C**, ce système va rester en mémoire du fait des critiques **des philosophes athéniens Platon et Aristote. Les performances historiques de la République romaine** (une oligarchie où le pouvoir était détenu par les plus riches, les sénateurs), et l'absence de Romains ayant critiqué son système politique, **vont en faire un modèle concurrent de la monarchie**, jusqu'à la **révolution anglaise, puis l'indépendance américaine et enfin la révolution française**. Ces trois expériences posent les premières pierres de nos **démocraties libérales** contemporaines, en **redécouvrant la démocratie athénienne.**

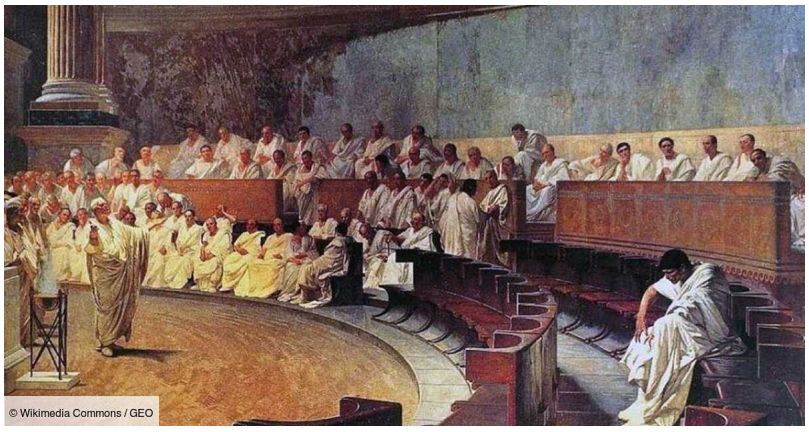
Cependant, dans ces grands pays, le nombre et la distance imposent d'élire des représentants.



Les bases à connaître sur la démocratie athénienne, une démocratie directe.

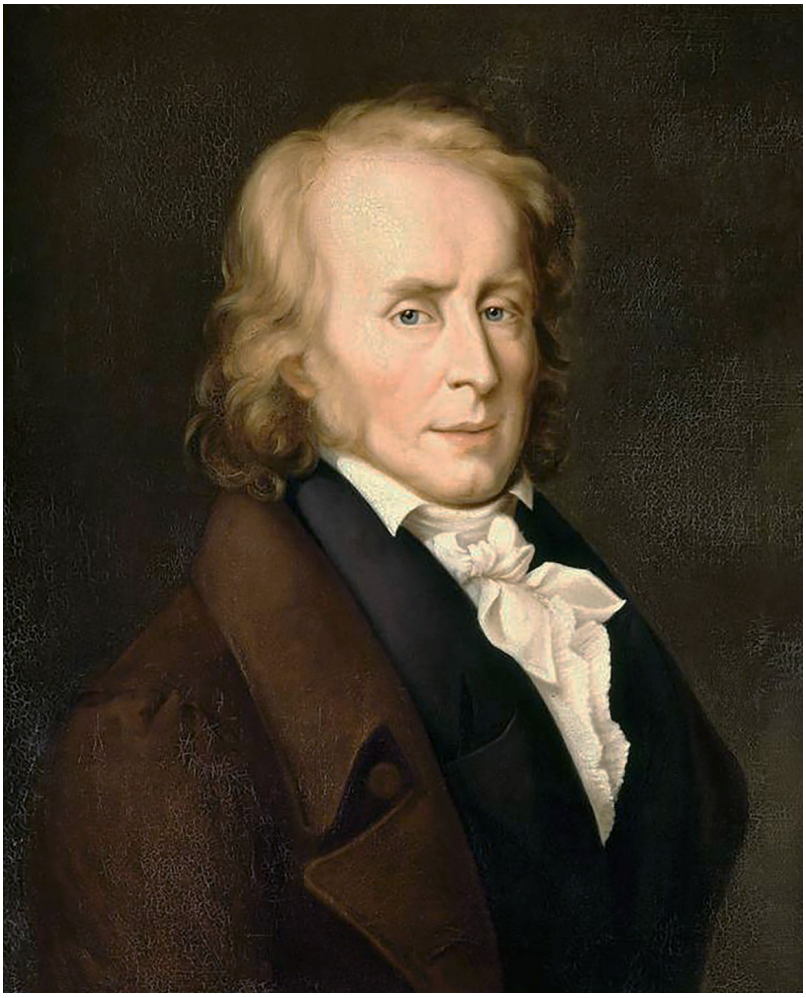


Aristote critique les dérives de la démocratie athénienne. Ces critiques vont nuire à l'image de la démocratie, jusqu'à la révolution anglaise au XVIIe siècle.



A Rome, le système est oligarchique : les sénateurs détiennent les pouvoirs les plus importants dans la République. La plèbe, composante sociale la plus précaire de la société, est quasiment exclue de la pratique du pouvoir (en dehors du tribunat). Pourtant, c'est un modèle qui va concurrencer la monarchie au Moyen Age.

B La démocratie représentative et le regard des modernes sur la liberté



Benjamin Constant est un penseur et un homme politique qui a vécu la révolution française et la période de la terreur. Il est très critique sur la forme française de réinvention de la démocratie. En effet, pour lui, les Montagnards de Robespierre et les sans culotte parisiens ont poussés à une démocratie directe, qui dans un contexte de crise internationale, a abouti à une dictature, en oubliant de respecter les droits civils. En s'inspirant de la démocratie antique, ils ont oublié ce, qui, pour Constant, est le plus important : les droits individuels. Pour ce dernier, en effet, les vrais modèles à suivre sont à trouver aux États-Unis et au Royaume Uni.

La séparation des pouvoirs et les libertés individuelles sont garanties par l'élection de représentants, qui par leur modération, protègent les droits individuels des émotions du peuple. Les citoyens peuvent alors, une fois l'élection passée, retourner à leurs affaires et profiter de leurs droits. Ils doivent cependant rester vigilant quant aux actions des élus. C'est la base de l'inquiétude du courant politique libérale (dont Constant est le fondateur et Tocqueville le continuateur, en France).

Quelques éléments biographiques [source wikipedia] :
Benjamin Constant de Rebecque, né le 25 octobre 1767 à Lausanne et mort le 8 décembre 1830 à Paris, inhumé au cimetière du Père-Lachaise, est un romancier, homme politique, et intellectuel français d'origine vaudoise.
Républicain et engagé en politique depuis 1795, il soutient le coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), puis celui du 18 Brumaire (an VIII : 9 novembre 1799). Il devient, sous le Consulat, le chef de l'opposition libérale dès 1800. Après avoir quitté la France pour la Suisse puis l'Allemagne, il se rallie à Napoléon pendant les Cent jours, et revient en politique sous la Restauration. Élu député en 1819, il le sera encore à sa mort en 1830. Chef de file de l'opposition libérale, connue sous le nom des célèbres « Indépendants », il est l'un des orateurs les plus en vue de la Chambre des députés et défend le régime parlementaire. Lors de la révolution de Juillet, il soutient l'installation de Louis-Philippe sur le trône.
Auteur de nombreux essais sur des questions politiques ou religieuses, Benjamin Constant a également écrit des romans psychologiques sur le sentiment amoureux comme Le Cahier rouge (1807), où se retrouvent des éléments autobiographiques de son amour pour Madame de Staël, et Adolphe (1816).

Extrait 1 :
La liberté des Anciens consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté toute entière, à délibérer, sur la place publique, de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre; mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. Vous ne trouvez chez eux presque aucune des jouissances que nous venons de voir faisant partie de la liberté chez les modernes1. Toutes les actions privées sont soumises à une surveillance sévère. Rien n'est accordé à l'indépendance individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous celui de l'industrie, ni surtout sous le rapport de la religion. La faculté de choisir son culte, faculté que nous regardons comme l'un de nos droits les plus précieux, aurait paru aux anciens un crime et un sacrilège (...).
Discours prononcé à l'Athénée Royal de Paris en 1819

Dans l'extrait 1, Constant attaque la démocratie directe exercée à Athènes, et en filigrane, les Montagnards de Robespierre, qui s'en sont inspirés durant la terreur.

Extrait 2 :
C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer ; de disposer de sa propriété, d'en abuser même ; d'aller, de venir, sans en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C'est, pour chacun, le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours ou ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. Enfin, c'est le droit, pour chacun, d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération.
Discours prononcé à l'Athénée Royal de Paris en 1819

Dans l'extrait 2, Constant présente, en opposition, les libertés des modernes, fondées sur les droits civils et la représentativité des élus, à l'image du système parlementaire britannique.

Extrait 3 :
De la vient, Messieurs, la nécessité du système représentatif. Le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même. Les individus pauvres font eux-mêmes leurs affaires: les hommes riches prennent des intendants. C'est l'histoire des nations anciennes et des nations modernes. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même.
Mais a moins d'être insensés, les hommes riches qui ont des intendants examinent avec attention et sévérité si ces intendants font leur devoir, s'ils ne sont ni négligents ni corruptibles, ni incapables; et pour juger de la gestion de ces mandataires, les commettants qui ont de la prudence se mettent bien au fait des affaires dont ils leur confient l'administration. De même, les peuples qui, dans le but de jouir de la liberté qui leur convient, recourent au système représentatif, doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants, et se réserver, à des époques qui ne soient pas séparées par de trop longs intervalles, le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs vœux, et de révoquer les pouvoirs dont ils auraient abusé.

Discours prononcé à l'Athénée Royal de Paris en 1819

Dans l'extrait 3, Constant montre les bienfaits de la représentativité pour les libertés individuelles, mais montre aussi la nécessité de contrôler les élus. De là, va naître, chez Tocqueville, **l'inquiétude démocratique** sur la question de l'individualisme.

Axe 2 - Avancées et reculs des démocraties

L'axe 2 porte sur cette inquiétude et le fait que la démocratie est un régime limité qui possède la capacité de s'autodétruire.



Le 6 janvier 2021, les partisans du président sortants, Donald Trump, sur la demande de celui-ci, tentent de prendre le capitole à Washington d'assaut, pour empêcher la certification de l'élection de son rival gagnant des élections de novembre 2020, Joe Biden.

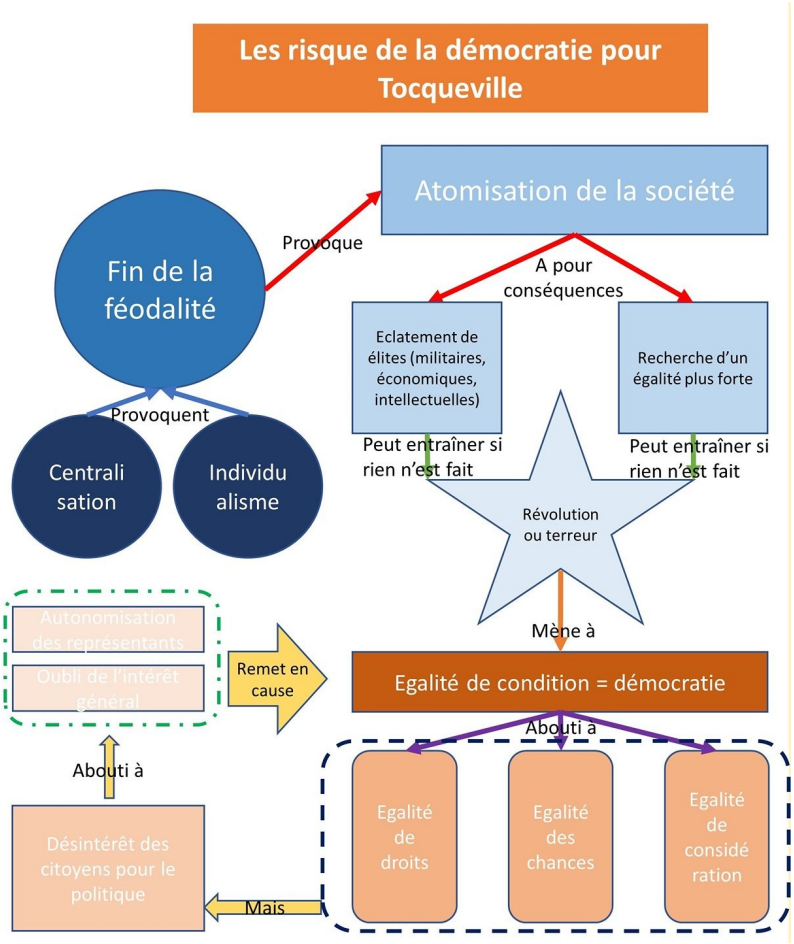
Cet exemple montre que, même les régimes les plus avancés dans la démocratie libérale, restent fragiles et vulnérables aux crises politiques. Ils peuvent progressivement se dégrader pour devenir des démocratie illibérales, voies des régimes autoritaires.

A Tocqueville, où l'inquiétude libérale pour la "passion de l'égalité"



Tocqueville est le concepteur de **l'inquiétude démocratique** (que Constant avait envisagé rapidement). Son objectif est de comprendre, comment, a travers du modèle américain, **une démocratie peut se consolider pour éviter une période de terreur comme en France** entre 1793 et 1794. Pour cela, il explique logiquement les processus qui ont mené des monarchies absolues aux premières démocraties représentatives :
- **La centralisation des États modernes** (dans le sens de concentration des pouvoirs dans la figure du roi et dans un lieu précis) et **l'émergence de la bourgeoisie et de son individualisme** (dans le sens de la volonté d'acquérir des libertés civiles et économiques) ont entrainé les révolutions et **l'instauration de démocratie**.
- **La société s'atomise** alors (les individus deviennent des citoyens uniques, porteurs de droits civils et politiques), les sociétés d'ordre disparaissent. **L'égalité politique**, **des droits et de la considération** (nul individu est considéré comme supérieur à un autre) se mettent en place.
-Arrive alors **le principal danger qui menace la démocratie** : le individus satisfaits de leurs conquêtes s'en détournent en **s'abstenant de participer à la vie politique (**l'individualisme) et en **adoptant des modes de penser conformistes**.
- On peut alors entrer dans des phases de crises politiques du fait de **l'autonomisation des élus** (l'abstention empêche leur représentativité et permet plus de les contrôler efficacement) et de la **tyrannie de la majorité** (la quête de l'égalité sociale aurait pour les libéraux, fait oublier les droits civils durant la terreur).
- Pour éviter cette tendance, Tocqueville analyse les pratiques et les procédures démocratiques aux États-Unis, qui **semblent mieux résister à cette évolution** mortelle, grâce au respect absolu de la **séparation des pouvoirs**.
- Tocqueville invente même la **notion de contre-pouvoir**, qui permet de **mieux contrôler les élus** et d'empêcher la tyrannie de la majorité.

Courte biographie [source wikipedia]:
Alexis-Henri-Charles Clérel, comte de Tocqueville, ou **Alexis de Tocqueville**, né le 29 juillet 1805 à Paris et mort le 16 avril 1859 à Cannes, est un magistrat, philosophe, politiste, précurseur de la sociologie et homme politique français.
Né dans une vieille famille de la noblesse de Normandie, il suit des études de droit et devient magistrat en 1827. Dès 1825, il est persuadé que la poussée démocratique en France est inéluctable. En 1831, il obtient une mission du ministère pour aller étudier le système pénitentiaire américain, ce qui constitue son passeport pour aller découvrir les États-Unis et comprendre ce qu'il tient pour le meilleur exemple disponible de démocratie. De ce séjour de près d'un an, il tire De la démocratie en Amérique, une analyse du système démocratique en général (de ses vertus, de ses risques et de sa dynamique) et de son illustration particulière américaine, qui connaît un immense succès à sa publication en 1835 et 1840. Cela lui vaut d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques à seulement trente-trois ans, puis à l'Académie française à trente-six.
Il se présente aux élections législatives de 1839 et est élu député de Valognes, dans la Manche où se trouve le château familial des Tocqueville et où il sera réélu jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851. Il se positionne au centre gauche[5].
Adversaire déterminé du régime issu du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il se retire de la vie politique et consacre les cinq dernières années de sa vie aux recherches qui aboutissent à sa seconde grande œuvre, L'Ancien Régime et la Révolution, dans laquelle il cherche à comprendre l'origine et l'enchaînement des événements qui conduisirent à la Révolution. Il voit dans la Révolution non pas une rupture ou une surprise soudaine mais une accélération d'une évolution déjà engagée sous l'Ancien Régime et qui se poursuit.



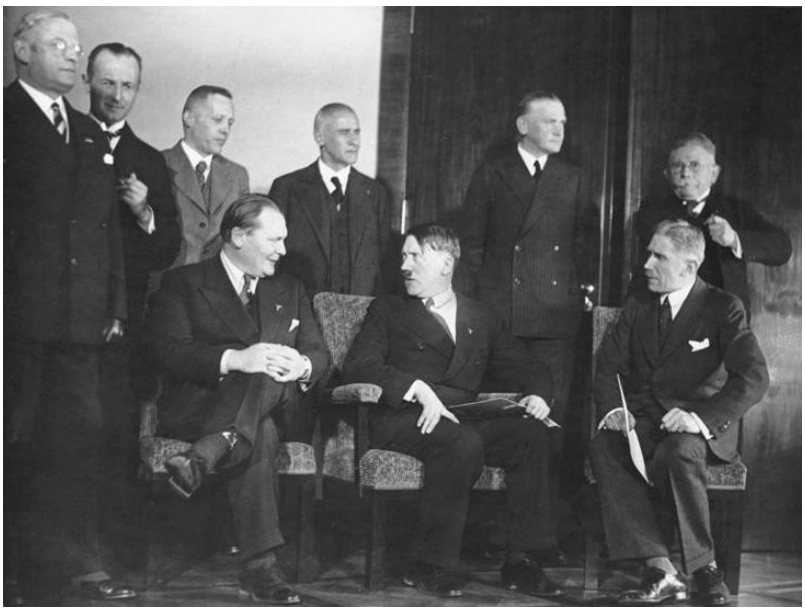
Quelques éléments sur le système de pensée de Tocqueville

Pour Tocqueville, le pivot de la démocratie est constitué par les contre-pouvoirs, nécessaires à la résistance des systèmes contre la tyrannie de la majorité et l'autonomisation des élus.
Ils peuvent prendre la forme de cours constitutionnelles, des juges, des collectivités territoriales (élus des communes, des départements, des régions), de la presse, des associations...

B Les processus de transition vers la dictature ou la démocratie : les exemples Allemands, Chiliens, Espagnols et Portugais

Quelques exemples historiques pour éprouver la théorie de Tocqueville :

l'Allemagne : en 1933, après une profonde crise économique et politique, Hitler est nommé chancelier, car son parti, le NSDAP, dispose de la majorité au Reichstag (l'assemblée des députés de la République de Weimar, proclamée en 1918, à la fin de la guerre). En 6 mois, il détruit la démocratie de l'intérieur en supprimant les libertés civiles et politiques. Pour cela, il ne rencontre aucune opposition au sein du système politique. Il n'y a pas de contre-pouvoir suffisamment puissant pour l'empêcher de contourner la constitution. En effet, sous la République de Weimar, la cour constitutionnelle n'a pas à vérifier la constitutionnalité des lois. Hitler transforme alors la démocratie en régime totalitaire.



Hitler et son gouvernement après la victoire électorale du NSDA en janvier 1933. Ce gouvernement détruira la démocratie, faute de contre-pouvoir assez robuste.

Au Chili, en 1973, le président socialiste Allende est renversé par un coup d'Etat militaire mené par le général Pinochet. La population est en effet partagée entre deux idées irréconciliables : du côté des partisans du gouvernement, les individus favorables au renforcement de l'égalité sociale, du côté des généraux, les gens qui veulent conserver le système économique inégalitaire. On est face à une forme de double conformisme qui détruit la capacité à s'accorder et mène à la tyrannie de Pinochet.
Le rôle de l'intervention américaine, par le biais de la CIA (les services secrets), qui soutient et finance le coup d'État, est une variable non négligeable qui complexifie le modèle défini par Tocqueville. La géopolitique peut aussi avoir des conséquences politiques pour la démocratie.



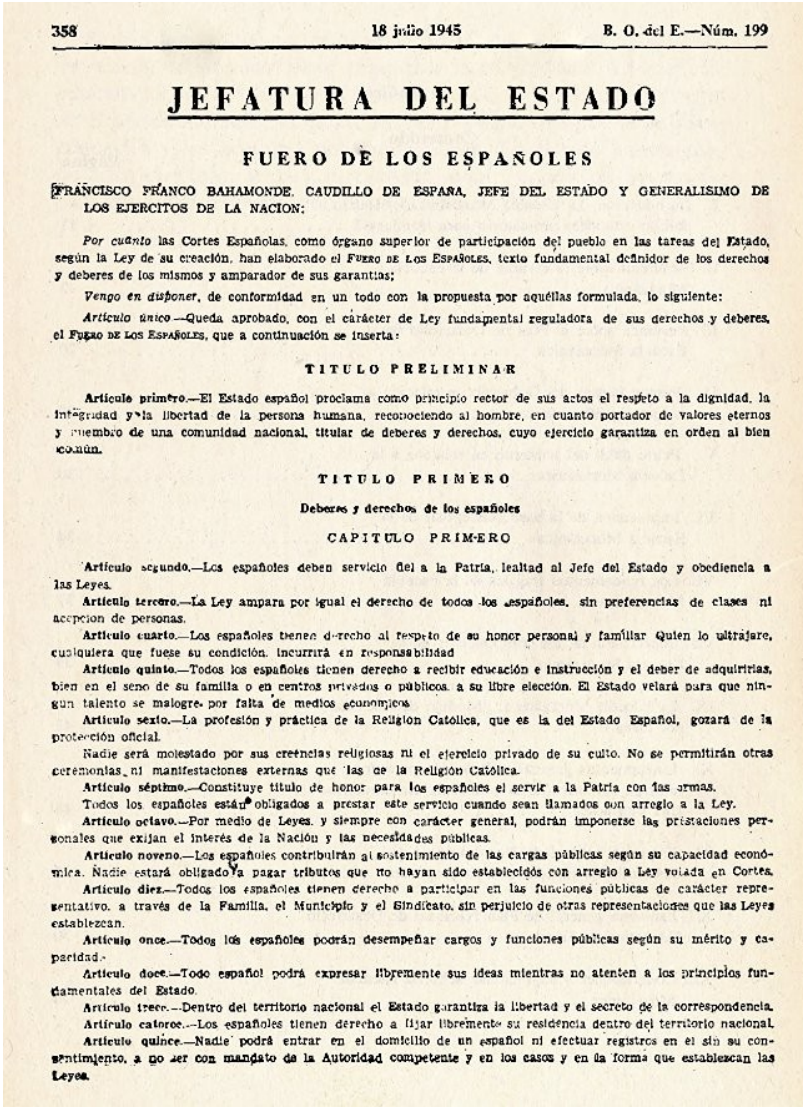
Le président Allende, élu démocratiquement, en 1970, est renversé en 1973, par un coup d'Etat militaire soutenu par la CIA (services secrets américains). C'est l'opposition de tyrannies de la majorité qui provoquera la chute de cette démocratie.

Au Portugal, en 1974, le révolution des œillets met fin à la dictature de Caetano grâce à la construction de deux contre-pouvoir à la base de la naissance de la démocratie : l'armée et le peuple et ses organisations. Une démocratie solide sera construite à la suite de cette révolution.



En 1974, le peuple et l'armée, sont les deux contre-pouvoirs à l'origine de la chute de la dictature et la renaissance de la démocratie.

En Espagne, en 1975, le général Franco nomme le prince Juan-Carlos, roi d'Espagne, en tant que son successeur. Juan-Carlos, dans l'espoir de moderniser son pays et d'intégrer l'union européenne, va mettre en place un processus de démocratisation, avec le soutien du peuple. En 1978, une des constitutions les plus démocratiques du monde est mise en place. Le roi empêche un coup d'Etat militaire en 1981 et permet la survie de la démocratie. Ici, ce sont le peuple et le roi qui ont permis la survie du système démocratique. L'objectif est désormais de renforcer la démocratie pour intégrer la CEE (ancètre de l'UE). L'Espagne y parviendra avec le Portugal en 1986.



358 18 julio 1945 B. O. del E.—Núm. 199

JEFATURA DEL ESTADO

FUERO DE LOS ESPAÑOLES

FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, CAUDILLO DE ESPAÑA, JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO DE LOS EJERCITOS DE LA NACION:

Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas del Estado, según la Ley de su creación, han elaborado el FUERO DE LOS ESPAÑOLES, texto fundamental definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de sus garantías;

Vengo en disponer, de conformidad en un todo con la propuesta por aquéllas formulada, lo siguiente:

Artículo único.—Queda aprobado, con el carácter de Ley fundamental reguladora de sus derechos y deberes, el FUERO DE LOS ESPAÑOLES, que a continuación se inserta:

TITULO PRELIMINAR

Artículo primero.—El Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común.

TITULO PRIMERO

Deberes y derechos de los españoles

CAPITULO PRIMERO

Artículo segundo.—Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las Leyes.

Artículo tercero.—La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencias de clases ni acepción de personas.

Artículo cuarto.—Los españoles tienen derecho al respeto de su honor personal y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad.

Artículo quinto.—Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. El Estado velará para que ningún talento se malogre por falta de medios económicos.

Artículo sexto.—La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial.

Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica.

Artículo séptimo.—Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas.

Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley.

Artículo octavo.—Por medio de Leyes, y siempre con carácter general, podrán imponerse las prestaciones personales que exijan el interés de la Nación y las necesidades públicas.

Artículo noveno.—Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica. Nadie estará obligado a pagar tributos que no hayan sido establecidos con arreglo a Ley votada en Cortes.

Artículo diez.—Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter representativo, a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras representaciones que las Leyes establezcan.

Artículo once.—Todos los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad.

Artículo doce.—Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado.

Artículo trece.—Dentro del territorio nacional el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia.

Artículo catorce.—Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.

Artículo quince.—Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en el sin su consentimiento, a no ser con mandato de la Autoridad competente y en los casos y en la forma que establezcan las Leyes.

La constitution de 1978, demandée par Juan-Carlos et approuvée par la peuple, symbolise l'alliance de deux contre-pouvoirs à l'origine de la renaissance de la démocratie espagnole.



Le 23 février 1981, les militaires espagnols tentent de renverser la démocratie naissante par un coup d'Etat. Juan Carlos, appuyé sur le soutien du peuple, le refuse et sauve la démocratie.

Module conclusif : L'Union Européenne et la démocratie

A Le fonctionnement de l'Union européenne:démocratie représentative et démocratie déléguée.



Le système européen est une démocratie fondée sur la représentativité (citoyens européens et Etats), la subsidarité (en fait, proprement la délégation d'une partie de la souveraineté des Etats à l'UE), repose sur la séparation des pouvoirs et leur équilibre (l'executif proposant et appliquant, le législatif votant et contrôlant), dans le respects des traités (sous le contrôle de la cours de justice).

L'UE est un système international ou 27 Etats souverains ont délégués une partie de leur pouvoir de décision pour mieux répondre à certains enjeux (économie, environnement, droit international, agriculture, industrie). Ce système est démocratique car les pouvoirs politiques sont séparés (Conseil européen et commission pour l'exécutif, le conseil des ministres et le parlement pour le législatif, la cour européenne pour le judiciaire), représentatifs (les représentants des gouvernements élus, les chefs d'Etats élus dans chaque Etat, les parlementaires élus directement par les citoyens lors des élections européennes), et les droits civils reconnus et protégés par un texte européen. Le système est donc démocratique, libéral et partiellement fédéraliste (délégation des pouvoirs et représentation des États dans les 3 pouvoirs).

B L'Union européenne face aux citoyens et aux États: les remises en question depuis 1992.



https://youtu.be/sKSnfAJycSI

La démocratie hongroise est le fruit d'une histoire tumultueuse, marquée par une série de domination géopolitique (empire Ottoman, Empire Habsbourg, URSS).
En 1991, la Hongrie s'émencipe du bloc communiste et projette d'entrer dans l'UE.
Un personnage politique, d'abord démocrate et pro-européen s'impose à la fin des années 1990. Victor Orban.
Dans une Hongrie, marquée par la chute du communisme et les restructurations de l'économie, il incarne un projet modernisateur et stabilisateur.
Il